

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 252/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

โจทก์

นายธานี วัชรเสมากุล กับพวก

จำเลย

นายธานี วัชรเสมากุล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 337, 83 ลงโทษตามมาตรา 149 อันเป็นบทหนัก จำคุก 9 ปี ข้อน่าสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 16 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 51, 53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ประสงค์จะยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ประสงค์จะยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ